

江苏省南通市中级人民法院

听 证 笔 录

案 由：金融借款合同纠纷
时 间：2025年10月22日14:00
地 点：本院第6法庭
审 判 员：周祖俊
书 记 员：缪海姝
案 号：(2025)苏06民终5226号

审判员：现在核对出庭当事人及诉讼代理人身份、代理权限。

上诉人（原审原告）：中国银行股份有限公司海安支行，住所地海安市海安街道长江中路 18 号。

负责人：张晨成，该行行长。

委托诉讼代理人：徐天舒，江苏锦润律师事务所律师，特别授权。
(未到庭)

委托诉讼代理人：崔传官，江苏锦润律师事务所律师，特别授权。

送达地址：江苏省南通市海安市城东镇黄海大道东 58 号星湖湾 55 幢江苏锦润律师事务所，崔传官收，联系电话：15996611887。

被上诉人一（原审被告）：陶建宏，男，1980 年 10 月 28 日出生，居民身份证号码 320621198010282415，住海安市城东镇品建村 11 组 2 号。

送达地址：江苏省南通市海安市永安南路奥体尚府 7 幢 2704，陶建宏收，联系电话：15951415333。

被上诉人二（原审被告）：顾远燕，女，1979 年 2 月 23 日出生，

居民身份证号码 320621197902232427，住海安市城东镇品建村 11 组 2 号。（未到庭）

被上诉人三（原审被告）：南通久和房地产开发有限公司，住所地海安市海安镇安平西路 2 号。

法定代表人：郝昀，该公司董事长。

委托诉讼代理人：李进玲，江苏紫石律师事务所律师，特别授权。

委托诉讼代理人：陈晶晶，江苏紫石律师事务所实习律师，一般授权。

送达地址：江苏省南通市海安市城东镇黄海大道中 51 号 105 江苏紫石律师事务所，李进玲收，联系电话：13912859055。

审判员：以上核对的事项是否正确？

双 方：正确。

审判员：双方对对方出庭人员身份有无异议？

双 方：没有。

审判员：经核对，双方当事人身份符合法律规定，可以参加本案诉讼活动。刚才已经再次核对了送达地址，本案的裁判文书将按照双方确认的手机号码进行电子送达，双方是否同意？

双 方：同意。

审判员：如果法院按照你（单位）提供的上述送达地址、联系方式送达法律文书被拒绝签收、或者被邮局以“地址不详”“查无此人（单位）”“长期外出”等为由退回的，由你（单位）承担相应的法律后果。如你（单位）的联系方式或地址有变化，未及时告知本院而影响法律文书送达的，由你（单位）承担相应的法律后果，双方当事人是否清楚？

双 方：清楚。

审判员：南通市中级人民法院受理了上诉人中国银行股份有限公司海安支行与被上诉人陶建宏、顾远燕、南通久和房地产开发有限公司金融借款合同纠纷一案。审理本案的合议庭由审判员王作杰担任审判长，与审判员张敏、周祖俊组成，今天的听证由审判员周祖俊主持，书记员缪海姝担任法庭记录。双方对此有无异议？

双 方：没有异议。

审判员：庭前已经让双方当事人签署了诉讼权利义务须知，对须知上载明的内容，双方是否清楚？

双 方：清楚。

审判员：根据法律规定，合议庭组成人员、书记员有下列情形的，当事人可以申请回避：1、与本案有利害关系的。2、与本案当事人、诉讼代理人有其他关系，可能影响对案件公正审理的。3、接受当事人、诉讼代理人请客送礼，或者违反规定会见当事人、诉讼代理人。4、为本案当事人推荐、介绍诉讼代理人，或者为律师、其他人员介绍代理本案的。5、向本案当事人及其受托人借用款物的。6、有其他不正当行为，可能影响公正审理的。双方是否申请合议庭成员、书记员回避？

双 方：不申请。

审判员：现根据人民法院有关工作要求，我代表本合议庭全体成员作如下公开承诺：1.依照事实和法律，公平、公正地处理本案；2.不接受当事人的吃请和任何款物；3.严格执行最高人民法院“五个严禁”规定。以上承诺，请当事人和旁听人员监督。同时，根据民事诉讼法第十三条第一款的规定，民事诉讼应当遵循诚信原则，故双方当事人不得当庭说假话或者是向法庭提交虚假

证据，否则要依法承担相应的法律责任。双方是否清楚？

双 方：清楚。

审判员：现在进行法庭调查，首先由上诉人陈述上诉请求和事实理由。

崔传官：同书面上上诉状。

审判员：被上诉人陶建宏发表答辩意见。

陶建宏：我准备 10 天内把房产证办好，2026 年 1 月底之前把诉讼费、律师费和拖欠的钱还掉，每个月按合同约定还款，现在每个月也在还款。

李进玲：我方总的意见就是要驳回上诉人的上诉请求。因为一审判决认定事实清楚，程序合法，适用法条正确。所以我方认为上诉没有事实和法律依据。具体的我们在调查过程中陈述。

审判员：双方有无新证据提交？

双 方：没有新的证据。

。审判员：双方当事人对一审法院查明的事实部分有无异议或者补充？

双 方：没有。

审判员：下边回答法庭提问。陶建宏你是什么时候拿到案涉房子的？

陶建宏：2016 年。

审判员：案涉房屋是否完全具备办房产证的条件？

陶建宏：具备。

审判员：为什么这么久不办？

陶建宏：拿房时手上资金不足，然后要装修什么的，就拖着了。

审判员：顾远燕跟你是什么关系？

陶建宏：是我老婆。

审判员：久和公司是什么时候向陶建宏交房的？

李进玲：2016 年 1 月份向他们交房，并且把相关手续给他们了。

审判员：陶建宏你一审的时候说是秋天的时候收的房子？到底是什么时候收房的？

李进玲：在一审庭审笔录的第九页，法官问陶建宏为何没有及时办理房产证，陶建宏说当时房屋买了之后要装修，没有钱，一直至今未办理。我们说我们查了一下是 2016 年的 1 月 21 日交房，多次催促至今没未办理，有交接签字的手续。陶建宏说是的，当时有交房的手续，还有钥匙。

审判员：久和公司向陶建宏交付案涉房屋后有没有告诉上诉人案涉房屋符合办理产权证的条件，可以办抵押登记手续了？

李进玲：我补充提交三份证据。证据一，案涉商品房买卖合同的封面，证明合同已经备案过。证据二，商品房转移抵押登记申请书。证明在符合办理房屋产权的时候，我方与银行签署了商品房转移登记申请书，为的就是让购买人在办理房产证的时候同时在申请书上签字，形成正式的抵押。同时也是对于房产公司和银行对于案涉房屋抵押的认可和预告。这些手续当时银行也有。证据三，海安县房屋产权监理所房屋所有权初始登记证明单，证明 2015 年 7 月 15 日案涉房屋就具备办理产权登记的条件，所有权已经进行了初始登记的事实。

审判员：商品房转移抵押登记申请书什么时候填写的？

李进玲：向陶建宏交房的时候，是 2016 年 1 月。

（久和公司当庭出示证据原件）

审判员：上诉人发表质证意见。

崔传官：对证据一没有异议，对于证据二的真实性、合法性，代理人无法确认，庭后确认后回复。因为申请书本身信息填写并不完全，也没有申请人陶建宏、顾远燕的签字确认。即便抵押登记申请

书上有抵押权人签章，也不能证明该申请书系两被上诉人的登记申请。对于证据三，没有异议。

审判员：陶建宏对久和公司提交的证据有什么意见？

陶建宏：我没有异议。

审判员：证据原件退给久和公司。

李进玲：收到。我对上诉人刚才的质证意见回应一下。商品房转移抵押登记申请书没有陶建宏的签字，这个申请书的申请事由是不动产转移登记与抵押权登记合并办理，是需要陶建宏办理产权证的同时去办理正式抵押的。所以必须是陶建宏在不动产交易中心办证的时候签这个字。房产公司和银行对抵押都达成了共识，只差陶建宏办证。

审判员：案涉房屋有没有办理预抵押登记手续？

崔传官：没有。

李进玲：久和公司向海安不动产登记中心以及交易所核实，海安目前没有开通抵押预告登记的业务，因为是基于体制方面的问题和有些房产公司土地没有解押的原因。但是由银行和开发商提供了抵押登记申请，起到一个预告抵押登记的功能。因为所有权初始登记在房产公司，除了陶建宏，房产公司不可能配合其他人去做抵押，因为我们已经在申请表上盖章确认了，要抵押给银行。所以我刚才提供的证据二就是代替了预告登记的功能，不动产中心是认可的，因为没有开通抵押预告登记的业务。

审判员：陶建宏，一审判决以后，你有没有还过钱？

陶建宏：还过，每个月都按时还的。

审判员：还了多少钱？

陶建宏：2025年9月10日还款2600元，2025年10月8日还款2602

元。

审判员：后来就还了这两个月是吧？

陶建宏：14000 还了以后就还了这两个月。

审判员：就是开庭的时候说还了 14000 以后，后来又连续还了刚才那两笔钱，是吧？

陶建宏：是的。

审判员：银行对陶建宏说在 2025 年 9 月 10 日还款 2600 元，2025 年 10 月 8 日还款 2602 元，你们有没有核实？

崔传官：庭后核实，书面回复。对判决我补充说明一下，判决书上面所载的第一项判决金额是截止到 2025 年 7 月 24 日的欠款。在一审中，陶建宏还了 14000，这 14000 还的是 2024 年 2 月到 7 月的应还款项。

审判员：久和公司有没有帮陶建宏还过钱？

李进玲：没有。

审判员：上诉人有没有什么发问的？

崔传官：刚才陶建宏对被上诉人提交的三份证据说没有异议，我就想问一下陶建宏，第二份证据你是否知道有这份申请书，什么时间知道的？

陶建宏：我不懂。房产合同我都没仔细看，有没有见过这个申请书现在说不准。

崔传官：久和公司，你们有没有向陶建宏提供过第二份证据？有没有通知他去办理转移登记以及抵押登记？

李进玲：我们这么多年通知了很多次，在一审判决书中已经查明了相关事实，陶建宏也当场表达了。

崔传官：久和公司，你们交付房屋以及相应权证办理手续，包不包含第

二份证据？

李进玲：办理的手续是办房产证用的手续，办证的时候，房地产交易所那边是有手续可以签字的。不需要他带着去，他去办自然那边有手续好签字的，这不需要他带着去的。整个流程你们银行的人也懂。就是陶建宏只要愿意去办，我们这边都陪着他去签字，我们指导到现场，那边也有手续可以签，这是不存在任何障碍的，因为不是他一家买家，所有房产公司都是这样办的。

崔传官：也就是没有去办过，对吧？

李进玲：是的，陶建宏自己不愿意去办，不是我们不配合。

审判员：陶建宏，刚才房久和公司说了，他一直催你去办房产证和办抵押登记手续，是不是事实？

陶建宏：催过，应该打过电话给我。

审判员：久和公司有没有问题发问？

李进玲：没有。

审判员：陶建宏有没有问题要发问？

陶建宏：没有。

审判员：法庭调查结束，下面进行法庭辩论。首先由上诉人发言。

崔传官：在庭审意见的基础上补充一点。抵押权自抵押登记时方才成立，贷款合同中关于久和公司阶段性担保的期间有明确约定，自上诉人取得书面抵押证明时，久和公司才不承担阶段性担保责任。但至今上诉人并没有取得书面抵押证明，久和公司应当按照约定承担担保责任。

李进玲：我们对于一审法官适用的法条我们也进行了研究，这里面涉及一个民法典 159 条，不当阻止条件成就的一个这个条款的适用，我们认为这是符合民法的基本原则，这个是公平诚实信用的要

求。那么本案中办理产权登记和抵押登记的条件早就成就了，但是因为陶建宏他的个人的原因这个造成十多年没有去办证。这样就不当的延长阶段性担保的时间对我们是不公平的。第二方面，按照我们现有的条件，我们已经进行了备案登记和产权的初始登记，以及双方我们与银行之间也相当于签订了抵押的合同，并向相关的单位提出抵押登记申请，这样的一个事实。那么也是符合我们一审判决认定说理部分的观点，已经不影响我们上诉人权利的实现，也符合民法典关于担保法相关司法解释的相关精神。虽然一审法院没有适用担保法相关的司法解释，但其实跟相关条款的精神是一致的。

审判员：陶建宏发表辩论意见。

陶建宏：其他也没有什么好说的，按照我先前说的，把房产证先办好，每个月按时还款，2026年1月底之前把欠的还掉。

审判员：恢复一下法庭调查，上诉人，你们是如何关注自己的抵押登记权实现的？也就是说你们是通过什么方式来催促贷款人办理抵押登记手续的？有没有催促过陶建宏办抵押登记手续？

崔传官：代理人了解是提醒过陶建宏尽快办理房产证，因为办理抵押的前提是购买的房屋要办理房产证，然后才可以办理。

审判员：是以什么样的方式来催促他办房产证、办抵押登记手续？有什么证据？

崔传官：庭后一并核实，提交书面回复。

审判员：下面继续法庭辩论，上诉人还有没有补充辩论意见发表？

崔传官：抵押登记是在办理房产证以后方可办理，办理房产证是久和公司陶建宏之间的合同义务，而非上诉人的义务。久和公司认为系陶建宏不当阻止才使得至今未能办理房产证，从而导致未

能办理抵押登记，并非上诉人过错。一审法院判决久和公司不承担保证责任，将会对上诉人的权利产生极大的损害。上诉人认为一审法院判决久和公司不承担担保责任与三方签署的合同约定相违背，同时也损害上诉人的利益，请求二审法院予以纠正。

审判员：九和公司还有没有补充辩论意见？

李进玲：没有。

审判员：陶建宏有没有补充辩论意见？

陶建宏：没有。

审判员：法庭辩论结束，下面作最后陈述。

崔传官：同上诉请求，请求法庭支持上诉人的上诉请求。

李进玲：驳回上诉，维持原判。

陶建宏：依法处理。

审判员：双方就本案是否同意调解？

双 方：同意。

审判员：本案庭后组织调解，如果能够调解成功的话，以调解方式处理，如果调解不成的话如何处理合议庭评议后作出裁判。告知双方当事人，本案的裁判文书除调解书外将在互联网进行公布，双方对此有无异议？

双 方：没有。

审判员：今天的听证到此结束，法律文书电子送达之日视为闭庭之日。请双方核对笔录，无误后签字确认。